

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1220-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1288-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JHON CARLOS MOZO CHIPANA
(EL SEÑOR MOZO)

DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 14 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 26 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 205-*****-0-70 del denunciante, la cual no reconoce, pues: (a) El Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, toda vez que no lo notificó ni alertó oportunamente a pesar de que la operación es inusual y no corresponde a su comportamiento habitual de consumo; (b) nunca compartió su clave secreta, PIN o información relacionada a su cuenta; y, (c) el Banco no implementó los mecanismos de seguridad conforme a la autenticación, validación biométrica, bloqueo preventivo, verificación reforzada para una operación de alto monto.

Fecha	Detalle	Importe S/
10/02/2026	TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BCP	13 000,00

2. El 7 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Cuestionó la calidad de consumidor final del señor Mozo, indicando que correspondería declarar la denuncia como improcedente;
 - (i) la operación denunciada se realizó a través de la Banca Móvil con el uso de la numeración de la Tarjeta, el ingreso de la clave de 6 dígitos, siendo aprobada con la clave Token cumpliéndose así con la autenticación reforzada exigida por la normativa vigente;
 - (ii) la transacción se ejecutó desde el celular modelo LLY-LX3 afiliado por el denunciante, equipo que no registraba bloqueos por pérdida o uso indebido; y,
 - (iii) solicitó se le otorgue un plazo adicional para atender el requerimiento de información contenido en el séptimo punto resolutivo de la Resolución N° 1.
3. Mediante Resolución N° 2 del 20 de abril de 2026 se resolvió, entre otros, denegar el plazo adicional solicitado por el Banco.
4. El 25 de abril de 2026, el señor Mozo presentó un escrito a través del cual reiteró los argumentos expuestos en su escrito de denuncia y añadió que sí ostenta la calidad de consumidor final pues usa su cuenta de ahorros para fines personales.
5. El 8 de mayo de 2026, el Banco presentó un escrito y manifestó lo siguiente:

M-OPS-04/01

Página 1 de 20

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1220-2026/PS2**

- (i) El señor Mozo contaba con acceso a la banca por internet desde el 15 de julio de 2023; posteriormente, se afilió a la Banca Móvil el 11 de agosto de 2024 y activó el mecanismo Token el día siguiente, 12 de agosto del mismo año;
 - (ii) el 10 de febrero de 2026 a las 18:01:55 horas se registró el ingreso e inicio de sesión del señor Mozo en el sistema del aplicativo Banca Móvil; ello, mediante el ingreso del número de la tarjeta Credimás N° 4557-****-****-7530, mientras se encontraba activa, ingreso de la clave de Internet (06 dígitos), tal como se encontraba registrado en el "Reporte de Operaciones Banca Móvil";
 - (iii) durante la vigencia de dicha sesión en la Banca Móvil se efectuó la operación cuestionada, en cumplimiento de las normas técnicas impuestas por su entidad, la cual fue debidamente autorizada con la clave Token del denunciante, conforme a lo registrado en el reporte "Log Server" de su sistema;
 - (iv) la clave Token es el mecanismo de protección ante ataques de hombre en el medio;
 - (v) toda operación efectuada con la tarjeta y sus respectivas claves secretas o firmas electrónicas, realizadas a través de la Banca Móvil, se reputan ineludiblemente efectuadas, reconocidas y aceptadas por el cliente, aun cuando su empleo fuese realizado por terceros;
 - (vi) tras la modificación del artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, el monitoreo de operaciones forma parte de la gestión de riesgos y no determina la validez de una operación, por lo que el análisis de "patrón de consumo" no corresponde;
 - (vii) su sistema de alerta no es predictivo sino reactivo por lo que no es posible generar una alerta antes de sucedida una primera operación que se encuentre fuera del patrón de consumo del cliente;
 - (viii) el denunciante no alegó haber efectuado el bloqueo de su Tarjeta Credimás antes de la operación cuestionada, por lo que no se podría cuestionar el estado activo de la tarjeta;
 - (ix) los datos de la operación denunciada fueron notificados al correo electrónico del señor Mozo;
 - (x) solicitó que se le otorgue un plazo adicional para atender el requerimiento de información contenido en el punto 5.(vi) de la Resolución N° 1.
6. Mediante Resolución N° 4 del 11 de mayo de 2026 se resolvió, entre otros, denegar el plazo adicional solicitado por el Banco.

ANÁLISIS**Sobre la calidad de consumidor final del señor Mozo**

7. Al respecto, corresponde precisar que el numeral 1° del artículo IV del Código¹ señala que tienen la calidad de consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren usan

¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.



o disfrutaran un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social; por lo que actúan en un ámbito ajeno a la actividad empresarial; y, establece un supuesto de excepción, que incluye en la categoría de consumidores a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor, respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.

8. En el presente caso, el Banco señaló que correspondía al denunciante acreditar que ostenta la calidad de consumidor final, lo cual no ha sucedido, por lo que solicitó la improcedencia de la denuncia.
9. Por su parte, el señor Mozo alegó que sí ostenta la calidad de consumidor final pues usa su cuenta de ahorros para fines personales.
10. Sobre el particular, de la revisión de los términos de la denuncia no se verifica que el producto financiero materia de denuncia (cuenta de ahorros N° 205-*****-0-70) hubiese sido adquirido, utilizado o disfrutado para destinarlo para alguna actividad económica del denunciante como proveedor.
11. Por tanto, este Órgano Resolutivo concluye que los servicios que originaron la controversia tenían un fin personal o de entorno social, en tanto el denunciante no realizaba alguna actividad empresarial, por lo cual al ser una persona natural que utiliza el producto financiero contratado para beneficio propio o de su entorno familiar o social, se encuentra dentro de la calidad de consumidor final.
12. Por los motivos expuestos, al haberse verificado que el señor Mozo ostenta la calidad de consumidor final, corresponde desestimar la improcedencia solicitada por la parte denunciada.

Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

13. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
14. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
15. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que

No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.



requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

16. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
17. En reciente jurisprudencia², la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
18. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.

24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información

(...)”

19. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
20. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
21. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página

² Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

web³ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.

22. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con Tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
23. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
24. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
25. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, **y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
26. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso la operación denunciada se ha realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fue o no debidamente debitada se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre la responsabilidad del Banco por la operación no reconocida

27. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho

³ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

28. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
29. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
30. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
31. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁹.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

32. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹⁰, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
33. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
34. El señor Mozo denunció al Banco por debitar indebidamente una (1) operación de su cuenta ahorros N° 205-*****-0-70, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
10/02/2026	TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BCP	13 000,00

35. En sus descargos, el Banco indicó que la operación denunciada se realizó en estricto cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas para este tipo de operaciones, esto es, con el ingreso del número de la tarjeta de débito del denunciante, mientras se encontraba activa, y para su autorización se ingresó la clave Token generada en su dispositivo.
36. Para acreditar que el denunciante se encontraba afiliado a sus canales digitales y al mecanismo de seguridad clave Token Digital, el Banco presentó los reportes de su sistema denominados: “Reporte Código Interno Computacional”, “Administración de Tarjetas”, “Reporte de Afiliación a Banca Móvil” y “Reporte de Afiliación a Token digital”; los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte Código Interno Computacional

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10

REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1220-2026/PS2

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.049 segundos

CODINTERNOCOMPUTACIONAL	CODCLAVECIC	CODDOC	TIPDOC	CODUNICOCLI	NOMBRE_COMPLETO
1	16415418	15983772 000070	86 1		MOZO CHIPANA JHON CARLOS

Reporte Afiliación Clave de Internet (Clave VIABCP)

ADMINISTRACION DE TARJETAS
111-000 BANCO DE CREDITO CONSULTAS POR NUMERO DE TARJETA
INGRESE EL CODIGO=> 455788 - 753 - 0

ESTADO CLAVE VIABCP: ACTIVO
FECHA/HORA DE ESTADO: 15/07/2023 12:31
ESTADO CLAVE COMPRAS: NONE
FECHA/HORA EST. CLAVE:
FECHA/HORA AFILIAC:
FECHA/HORA ULT. UTIL:
ESTADO DISP. SEGURID: ACTIVO
FECHA/HORA ACT/DESAC: 08/08/2019 10:48
ESTADO.TARJ.E-COMMER: ACTIVO
USER MODIF. E-COMMER: APBMPRO
FECHA/HORA E-COMMER: 28/04/23 12:39:55
ESTADO.TARJ.USO-EXTE: INACTIVO
USER MODIF. USO-EXTE: APBMPRO
FECHA/HORA USO-EXTE: 02/09/25 13:00:38

MOZO JHON CARLOS
EN: 816 - 002
: 15 - 07 - 23
EO: 10 - 02 - 26
L: 15 - 07 - 23
O: 24 - 10 - 90
: 10 - 02 - 26
: - 04 - 28
000-000000000
-0000-0000
00-0-00
967-1-34 CO
000-0-00
FP: 000-0000000000-00
IDC EN CIF: -

Reporte Afiliación Banca Móvil

id cic	id dispositivoafiliado	desmarca	desmodelo	desistemaoperativo	fecafiliacion	horaafiliacion
16415418	20c15455dca3ba73	ZTE	ZTE A7020	ANDROID	2023-12-20T00:00:00.000-05:00	083232
16415418	16869d1977ce35e7	HONOR	LLY-LX3	ANDROID	2024-08-11T00:00:00.000-05:00	200413
16415418	1cd2bf13d68a5d1c	HONOR	LLY-LX3	ANDROID	2026-02-19T00:00:00.000-05:00	093821
16415418	edf5f05694d0b0ab	HONOR	LLY-LX3	ANDROID	2026-03-01T00:00:00.000-05:00	205440

Reporte de afiliación al Token digital

id tokenNumber	id cic	id tokenCode	id tipo	id Device	id deviceID	id deviceName	id registerDate	id activationChannel	id activationReference
0191497264	16415418	Token activado	Registación	HONOR-LLY-LX3	16869d1977ce35e7	Honori	2024-08-12 08:57:17-05	SM	Nauphi

37. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Reporte Código Interno Computacional

Código Interno Computacional (CIC)	16415418
Documento	70****86
Cliente	Mozo Chipana Jhon Carlos

Afiliación a Clave de Internet

Tarjeta Credimás N°	4557-****-****-7530
Estado	Activo
Fecha y Hora	15/07/2023 – 12:31 horas

Afiliación a Banca Móvil

Código Interno Computacional (CIC)	16415418
Código dispositivo afiliado	16869d1977ce35e7
Dispositivo	HONOR LLY-LX3
Fecha y Hora	11/08/2024 – 20:04:13 horas

Afiliación a clave dinámica (Token)

CIC	16415418
-----	----------

Serial Nro.	0001914972648
Estado	Token activado
Equipo celular	HONOR LLY-LX3
ID dispositivo	16869d1977ce35e7
Registro	12/08/2024 – 08:57:17 horas
Canal	BM

38. De la revisión de los reportes antes mostrados, se aprecia que desde el 15 de julio de 2023 el señor Mozo contaba con acceso a la banca por internet. Asimismo, el 11 de agosto de 2024, el denunciante se afilió a la Banca Móvil; y, vinculó su dispositivo “*Honor LLY-LX3*”, identificado con el ID “16869d1977ce35e7”, para la recepción de la clave Token digital el 12 de agosto del mismo año. En esa medida, se verifica que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales del Banco y a la clave Token digital de manera previa a la realización de la operación cuestionada.
39. Para sustentar que el protocolo de seguridad se cumplió y que la operación se autorizó correctamente, el Banco aportó al procedimiento las impresiones de pantalla de los documentos “*Reporte de Operaciones Banca Móvil*” y “*Log Server*”. Los referidos medios probatorios se muestran a continuación en la parte pertinente y con la siguiente información detallada:

Reporte de Operaciones Banca Móvil

Registra el ingreso a la Banca Móvil y la autorización de la operación denunciada

[Ver imagen en la siguiente página]

[illegible][illegible]

Reporte Log Server

Registra la generación y validación de clave token

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Date and Time	Activity Key	Action Result Key	Result Key	Result	User ID	Token Serial Number	Policy Expression	Server Node IP	Agent IP	Agent Security Domain
10/02/2026 10:24	Principal	Success	AUTHN M	Authentic	16415418	1914972648		10.162.96.119	10.162.19.	SystemDomain
10/02/2026 18:02	Principal	Success	AUTHN M	Authentic	16415418	1914972648		10.162.96.118	10.162.96.	SystemDomain

40. En los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Ingreso a la Banca Móvil

CIC	16415418
Tarjeta Credimás N°	4557-****-****-7530
Canal	Banca Móvil
Fecha y Hora	10/02/2026 – 18:01:55 horas
Acción	Login
ID dispositivo	16869d1977ce35e7

Generación y validación de Clave Token

CIC	16415418
Fecha y hora	10/02/2026 – 18:02 horas
Result Key	AUTHN_METHOD_SUCCESS ¹¹
Ingreso Clave Token	Result “Authentication method success”
Token Serial Number	1914972648

Autorización de la operación

Tarjeta Credimás N°	4557-****-****-7530
Fecha y Hora	10/02/2026 – 18:02:56 horas
Tipo de operación	Transferencia Cuenta Tercero
Modo de firma	SofToken
Monto	S/ 13 000,00
Código de operación	04329560
Estado	S = Exitoso

41. De la evaluación de los medios probatorios detallados se corrobora que, el 10 de febrero de 2026 a las 18:01:55 horas se registró el ingreso a la plataforma Banca Móvil (en el dispositivo ID 16869d1977ce35e7) con el uso del número de la tarjeta de débito y la clave de Internet de seis dígitos del denunciante, lo que se acredita con el indicativo “Login”. Luego, desde dicho canal, a las 18:02:56 horas, se efectuó la operación de “Transferencia a cuenta de tercero” por el monto de S/ 13 000,00; la cual fue autorizada con el ingreso de la clave digital (*Token*) validada a la misma hora, conforme se verifica de la glosa “SofToken”.

42. En esa medida, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:

- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el

¹¹ Traducción libre: Autenticado de forma exitosa.

Banco acreditó que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave de 6 dígitos o alfanumérica).

- (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que la operación de transferencia se autorizó con la clave Token digital generada en el celular afiliado; en esa medida, los medios probatorios demuestran que dicha clave fue válidamente generada y utilizada.
- (iii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez pues el Reglamento de Ciberseguridad solo exige que se utilicen dos (2) factores de autenticación.
43. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.
44. Sobre el particular, el Banco señaló que la clave Token correspondería al código único de autenticación generado para autorizar la operación; sin embargo, ello no resulta correcto debido a que dicho código se genera con posterioridad a la operación, mientras que la clave Token de forma previa a su autorización.
45. Además, debe considerarse que el Reglamento de Ciberseguridad no establece que las claves dinámicas que se emplean para autorizar una operación y que, por ende, forman parte del requisito del doble factor de autenticación; puedan ser empleadas, a su vez, para cumplir con el segundo requisito referido a los mecanismos de control contra ataques de hombre en el medio.
46. Así, este Órgano Resolutivo considera que el Banco no acreditó que cumplió con el segundo requisito establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
47. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de la operación, el Banco presentó como medio de prueba el reporte de su sistema y la constancia de la operación -remitada al correo electrónico del denunciante-, por lo que ha quedado acreditado el cumplimiento de este requisito:

Reporte de envío

Destinatario	Fecha de estado	Estado	Detalle	Nombre de plantilla	Aplicación
jcmoz[REDACTED]@gmail.com	2026/02/10 10:24	SENT	Correo entregado correctamente. El destinatario abrió el correo 2 veces	1.0.0-MBBK-Pago de servicios-CCM	MBBK
jcmoz[REDACTED]@gmail.com	2026/02/10 18:02	SENT	Correo entregado correctamente. El destinatario abrió el correo 13 veces	1.0.0-MBBK-Transferencias Propias y Terceros	MBBK

Constancia de la operación

Constancia de Operación - BCP

Le confirmamos por este medio que la operación se ha realizado con éxito a través de nuestra Banca Móvil/ Banca por Internet.

Titular :MOZO CHIPANA JHON CARLOS

Fecha y hora :10/02/2026 06:02 PM

Número de operación :04329360

Cuenta de origen : AHORRO SOLES [REDACTED]

Cuenta de destino : AHORRO SOLES [REDACTED]

Monto : S/ 13000 0000

Puedes verificar tu operación a través de nuestros canales de atención : Banca por Internet, Banca Móvil, Banca por Teléfono (311-9898), Cajeros Automáticos, Agente BCP o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

48. Cabe precisar que, el Banco presentó el reporte de su sistema “*Consulta histórica de tarjetas de todas las operaciones*”, en el que consta que el 10 de febrero de 2026 a las 18:26:47 horas, se efectuó el bloqueo definitivo de la tarjeta de débito N° 4557-****-****-7530 del denunciante, gestión que se efectuó con posterioridad a la realización de la operación cuestionada en el presente procedimiento:

IDC	Cliente	No. Tarjeta	Tipo Operac.	Operación	Medio	Oficina	Fecha.Oper (aaaa/mm/dd)	Hora.Oper (hh:mm:ss)
[REDACTED]	MOZO CHIPANA JHON CARLOS	4557 [REDACTED] 7530	A	BLOQUEO		SIN DESCRIPCIÓN	2026/02/10	18:26:47

49. En ese sentido, se corrobora que la tarjeta de débito del denunciante se encontraba activa en la oportunidad en que se autorizó la operación no reconocida.
50. Sin embargo, en la medida que no ha quedado acreditado el cumplimiento de todo el circuito de autenticación dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad para la autorización válida de la transferencia cuestionada, correspondería en principio atribuir responsabilidad al Banco por la conducta denunciada.
51. Sin perjuicio de lo indicado, el denunciante formuló alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i)

52. El señor Mozo señaló que el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, toda vez que no lo notificó ni alertó oportunamente a pesar de que la operación es inusual y no corresponde a su comportamiento habitual de consumo. En su escrito de denuncia, el consumidor precisó que no realiza consumos por montos altos.
53. En su defensa, el Banco alegó que su sistema de alerta no es predictivo sino reactivo por lo que no es posible generar una alerta antes de sucedida una primera operación que se encuentre fuera del patrón de consumo del cliente. Asimismo, alegó que el 19 de septiembre de 2025 entró en vigor la Resolución SBS N° 03289-2025, con la que se modificó el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, por lo que el análisis respecto al comportamiento habitual de consumo o de patrón de consumo, debería quedar sin efecto, pues no formaban parte de su gestión de riesgo y no determinaban la validez de una operación.
54. Al respecto, cabe señalar que la norma antes citada, establece lo siguiente:

“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo de las operaciones

17.1. Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto al monitoreo de las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:



1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, distintos a los mecanismos de autenticación de operaciones establecidos en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones, que incluyan el alcance de este sistema, el tipo de información considerada como patrones de fraude, los supuestos que determinan cuándo una operación es atípica, la aplicación de límites de monto según operación, métodos de autenticación adicionales para operaciones de alto riesgo, entre otros.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar el riesgo de pérdidas por fraude.

17.2. Las medidas de seguridad que dispongan las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones son parte de su gestión de riesgos. El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. La responsabilidad de las empresas del sistema financiero sobre las operaciones realizadas por los usuarios se determina de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento”.

55. De lo antes mencionado, contrariamente a lo señalado por el Banco, se advierte que la norma citada no le quita competencia a Indecopi para verificar si las entidades financieras cumplieron o no con sus medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues lo que establece la norma es que estas medidas son independientes de las medidas de seguridad referidas a la validez de las operaciones, por lo que por sí solas no podrían afectar la validez de una operación, debido a que se tendría que analizar si esta se efectuó o no con los mecanismos de autenticación establecidos en la norma pertinente.
56. Al respecto, es importante precisar que, en el presente caso, previo al análisis de monitoreo de la operación cuestionada, este Órgano Resolutivo analizó si esta se había efectuado o no con los mecanismos de autenticación correspondientes, pues a criterio de este despacho, para que una operación pueda ingresar a los sistemas de monitoreo de una entidad financiera, primero tiene que ser debidamente procesada, pues los sistemas de monitoreo no son preventivos, sino que su finalidad radica en que ante la detección de una operación inusual, se proceda adoptar las medidas pertinentes a fin de evitar que se sigan cargando o debitando operaciones fraudulentas en las tarjetas de crédito y/o cuentas de ahorro de los consumidores.
57. Siendo así, se procederá a realizar el análisis del comportamiento habitual y de patrón de fraude, respecto de la operación denunciada.
58. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
59. Asimismo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

60. Así, a fin de determinar si la operación corresponde o no al comportamiento habitual de consumo del denunciante, se hace necesario evaluar los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros afectada con la operación materia de denuncia. Por lo que, de la revisión de los estados de cuenta correspondiente al periodo de febrero de 2025 a febrero de 2026, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones de acuerdo con las siguientes características:
- Canal y tipo de operaciones habituales: Consumos presenciales, transferencias virtuales y pagos mediante billetera móvil "Yape".
 - Frecuencia de uso: Se registra hasta ocho operaciones por día (V.g. 4 de abril de 2025).
 - La operación más elevada se efectuó 3 de septiembre de 2025 por el importe de S/ 36 000,00.
 - El importe por disposición total de fondos en el mes de septiembre de 2025 es de S/ 53 748,56.
61. De lo expuesto, se verifica que el denunciante realizaba hasta ocho operaciones por día. Asimismo, de manera previa a la realización de la operación cuestionada, el señor Mozo ya había realizado diversas transferencias por canal digital (V.g. el 3 de septiembre de 2025 efectuó una transferencia interbancaria a cuenta de tercero por S/ 36 000,00), por lo que, contrariamente a lo indicado por el denunciante, la operación cuestionada era parte de su comportamiento habitual de consumo.
62. Si bien el importe de la operación materia de denuncia es elevado, este resulta inferior a otra transacción autorizada por el denunciante, además, no se debe perder de vista que estamos ante una única operación no reconocida; por lo que, a criterio de este órgano resolutorio al tratarse de la primera operación no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por presunta operación ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.
63. De otro lado, el señor Mozo señaló que el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, toda vez que no lo notificó ni alertó oportunamente a pesar de que la operación era inusual.
64. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹², en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
65. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.

¹²**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

66. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
67. En el presente caso **se trató de una sola operación**, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución. Por tanto, queda desvirtuada la alegación del denunciante, referida a la falta de alerta por la realización de la operación no reconocida.
68. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
69. Por tales motivos, corresponde desestimar lo alegatos del denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (ii)

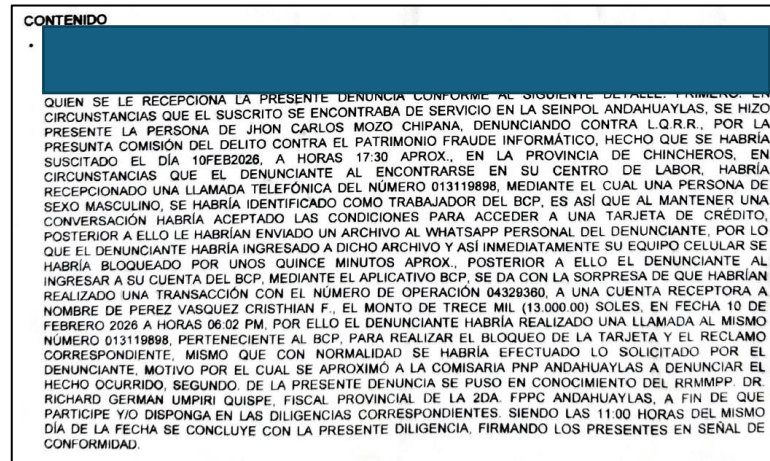
70. El señor Mozo cuestionó el débito de la operación, bajo el argumento de que nunca compartió su clave secreta, PIN o información relacionada a su cuenta.
71. Si bien lo manifestado por el denunciante, referido a que no compartió sus claves secretas asociadas a su cuenta de ahorros, es un hecho negativo de difícil probanza, se debe tener en cuenta que para dar por válida una transacción, basta con verificar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación respectivos, con independencia de cómo las claves hayan podido ser obtenidas por terceros. En esa medida, tampoco corresponde estimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (iii)

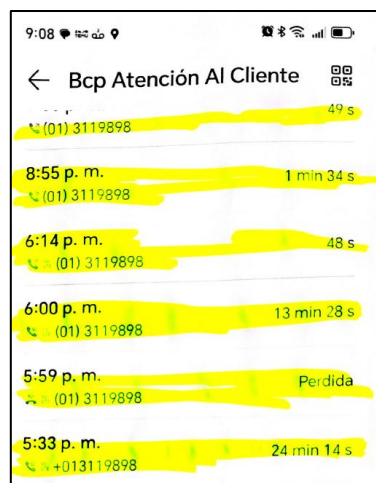
72. El señor Mozo cuestionó las operaciones denunciadas bajo el argumento de que el Banco no implementó los mecanismos de seguridad conforme a la autenticación, validación biométrica, bloqueo preventivo, verificación reforzada para una operación de alto monto.
73. Al respecto, conforme al numeral 32 de la presente resolución, las operaciones de transferencia de fondos a través de canales digitales solo requieren la concurrencia de al menos dos factores de autenticación independientes, controles contra ataques de hombre en el medio y la respectiva notificación de la transacción.
74. En esa línea, cabe precisar que, la norma no exige validaciones adicionales ante transacciones de alto monto; por tanto, no es posible exigir al Banco el cumplimiento de medidas de seguridad no estipuladas legalmente por el solo hecho que el consumidor las requiera. En consecuencia, se desestima lo alegado por el señor Mozo en este extremo.

Sobre la ruptura del nexa causal

75. Sin perjuicio de todo lo señalado, en el presente caso, tras una valoración conjunta de los medios probatorios que obran en el expediente, se advierte que el denunciante habría sido víctima de un fraude digital. Por tal motivo, a fin de corroborar dicho supuesto, se procederá con el análisis de los siguientes elementos de prueba:
- a. La denuncia policial interpuesta el 11 de febrero de 2026 ante la Comisaría PNP Andahuaylas en la cual el señor Mozo declaró que la operación denunciada se realizó luego de que recibiera una llamada de un supuesto trabajador del Banco, desde su número oficial, quien le ofreció una tarjeta de crédito. Por lo que, con el fin de continuar el trámite, el presunto trabajador le envió un archivo a su *WhatsApp* personal. Tras abrir dicho archivo, el dispositivo móvil se bloqueó por aproximadamente 15 minutos; una vez recuperado el acceso, ingresó a su aplicativo y detectó la transacción no reconocida. Conforme se muestra a continuación:



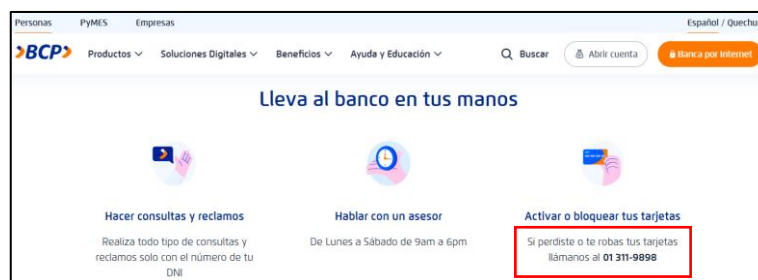
- b. El registro de llamadas de su dispositivo móvil, en el que consta que recibió diversas llamadas del número +03119898, sin embargo, no es posible determinar la fecha de estas; según se observa a continuación:



- c. La Hoja de Reclamación N° TRA00339921 de fecha 25 de febrero de 2026 por medio de la cual el denunciante informó al Banco del fraude del que fue víctima y solicitó la devolución de la operación; según se presenta seguidamente:

Detalle	JHON quiere ingresar un caso porque indica: No reconozco la(s) operación(es). Por ello, solicita Devolución monetaria. Cliente no reconoce la siguiente operación. Precisa que recibió una llamada del número del bcp el mismo con el cual ahora se contactando, ya que a partir de la llamada que recibió le vaciaron la cuenta, además solicita las grabaciones de las llamadas que recibió a su número personal. Exige una investigación y devolución.
---------	---

76. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 10 de febrero de 2026 a las 17:30 horas aproximadamente el denunciante recibió una llamada telefónica del número (01) 3119898 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido una tarjeta de crédito.
77. Sobre el particular, de la revisión de la página web¹³ del Banco se verifica que el número (01) 3119898 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de gestiones, tal y como se aprecia a continuación:



78. Si bien existe certeza de que el número (01) 3119898 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación denunciada, el señor Mozo recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se aprecia que fue víctima de una modalidad de fraude combinada (*spoofing* y *smishing*), donde el factor determinante fue la interacción voluntaria del denunciante con un archivo malicioso que recibió vía *WhatsApp*. Esta acción permitió que terceros ajenos vulneraran el dispositivo móvil del consumidor, evidenciando que la transacción no fue producto de una debilidad en los sistemas de seguridad del Banco, sino de la obtención de credenciales mediante engaño externo. Así, el denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web¹⁴, conforme se aprecia a continuación:

¹³ Ver: <https://www.viabcp.com/canales/banca-por-telefono> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

¹⁴ Ver: <https://www.viabcp.com/seguridad/informate> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).



(...)



79. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁵.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

80. Ahora bien, en su escrito de denuncia el señor Mozo señaló que la mera invocación de una posible modalidad de fraude no exime a la entidad financiera de su responsabilidad, en tanto los proveedores de servicios financieros se encuentran obligados a implementar sistemas de seguridad, monitoreo y control eficaces que permitan detectar y prevenir operaciones inusuales o potencialmente fraudulentas, especialmente cuando se trata de transacciones que se apartan del comportamiento habitual del usuario.
81. No obstante, como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
82. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera. Al acceder a un archivo malicioso, el propio denunciante facilitó la ejecución de

¹⁵

Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).

la operación que hoy cuestiona. Por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código¹⁶.

83. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
84. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.
85. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 205-*****-0-70 del denunciante, pues si bien no quedó acreditada su correcta autorización se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el señor Mozo.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 205-*****-0-70 del denunciante; pues si bien no quedó acreditada su correcta autorización se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
10/02/2026	TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BCP	13 000,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁷, caso contrario la resolución quedará consentida.

16

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

17

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1220-2026/PS2

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOP¹⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 212°.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁸

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOP, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 20 de 20

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe